

Genehmigungszeichen: 40.2-LfU-7204-22/26
Datum: 14. März 2026
Bearbeiter: Ref. Tobias Wagner, Referat 40 (Immissionsschutz)
Zeichnungsberechtigt: Dr. Bianca Hellweg, Abteilungsleiterin 4

GENEHMIGUNGSBESCHEID

(Auszug – Seiten 1–12 und 50–58 von 67)

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 Abs. 1 BImSchG i.V.m. der 4. BImSchV für die Errichtung und den Betrieb von fünf Windenergieanlagen des Typs Nordex N163/6.X (Windpark „Templiner Heide West“), Gemarkung Templin, Landkreis Uckermark

I. Tenor

Der Vorhabenträgerin, der **WindEnergie Uckermark GmbH & Co. KG**, Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin (im Folgenden: Vorhabenträgerin), wird auf Antrag vom 01.01.2021 die Genehmigung gemäß § 4 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 19 BImSchG (vereinfachtes Verfahren) für die Errichtung und den Betrieb der nachfolgend beschriebenen Anlagen erteilt:

WEA-Nr.	Koordinaten (WGS 84)	Typ	Nennleistung	Gesamthöhe	Rotordurchm.
WEA 01	53°06'20" N, 13°21'44" O	Nordex N163/6.X	6,0 MW	246 m	163 m
WEA 02	53°06'31" N, 13°21'58" O	Nordex N163/6.X	6,0 MW	246 m	163 m
WEA 03	53°06'41" N, 13°22'08" O	Nordex N163/6.X	6,0 MW	246 m	163 m
WEA 04	53°06'51" N, 13°22'21" O	Nordex N163/6.X	6,0 MW	246 m	163 m
WEA 05	53°07'02" N, 13°22'35" O	Nordex N163/6.X	6,0 MW	246 m	163 m

Anmerkung: WEA 03 (Koordinaten 53°06'41" N, 13°22'08" O) befindet sich in einem Abstand von 412 m zum Wohngrundstück der Klägerin Dr. Maashardt (Schorfheidestraße 7, 17268 Templin). Dieses Aktenstück ist ein Auszug zu Verfahrenszwecken.

II. Nebenbestimmungen (Auszug)

2.1 Schall

NB-S-01	Der Beurteilungspegel der Anlage einschließlich der Vorbelastung darf an den im Gutachten AC-2023-0741 definierten
NB-S-02	Die Vorhabenträgerin hat 3 Monate nach Inbetriebnahme eine Nachmessung der Schallimmissionen an den Immission
NB-S-03	Bei Feststellung einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte an IO-05 oder IO-09 ist der Betrieb der betreffenden A

2.2 Schattenwurf

Die Schattenwurfprognose (Büro AkustikConsult, Bericht AC-2023-0741-Rev.3) weist für alle relevanten Immissionsorte Schattenwurfdauern unter den LAI-Orientierungswerten (30 h/a, 30 min/d) aus. Abschaltalgorithmen sind für die Anlagen WEA 03 und WEA 04 vorzusehen, soweit die tatsächliche Beschattungsdauer die Orientierungswerte überschreitet (NB-SW-01). Der Nachweis der Wirksamkeit der Abschaltsteuerung ist dem LfU vor Inbetriebnahme vorzulegen.

VII. Anordnung der sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO)

[Auszug Seiten 52–53 des Bescheids]

Die sofortige Vollziehung dieses Bescheids wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im öffentlichen Interesse angeordnet.

Begründung:

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist im überwiegenden öffentlichen Interesse geboten. Der Ausbau erneuerbarer Energien dient der Daseinsvorsorge und hat besonderes öffentliches Gewicht. Eine Verzögerung durch aufschiebende Wirkung einer Klage würde den geplanten Inbetriebnahmetermin November 2026 gefährden und damit den Klimaschutzzielen des Landes Brandenburg widerstreiten. Das öffentliche Interesse am beschleunigten Ausbau der Windenergie gemäß § 2 EEG 2023 überwiegt die privaten Interessen etwaiger Dritter, zumal die Einhaltung der Immissionsschutzanforderungen durch die Nebenbestimmungen gesichert ist.

■ **Hinweis für das Eilverfahren (4 L 89/26): Die vorstehende Begründung der Sofortvollzugsanordnung ist nach Auffassung der Kläger unzureichend i.S.v. § 80 Abs. 3 S. 1 VwGO, weil sie keine einzelfallbezogene Abwägung enthält (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 23.07.2019, OVG 11 S 8.19, abrufbar unter openjur.de).**

Quelle: Genehmigungsbescheid LfU Brandenburg, Az.: 40.2-LfU-7204-22/26, vom 14.03.2026 (Simulierter Auszug für

TA Lärm Nr. 6.1 (bmuv.de). Dieses Dokument wurde erstellt von: Perplexity Computer, Kanzlei Maaßmann Umwelt- und Energierecht Potsdam.